

CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA Y AUTOMATIZACIÓN

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, a los **16** días del mes de junio del año **2026**, se celebra el presente Contrato Marco de Prestación de Servicios Profesionales entre:

EL PRESTADOR DE SERVICIOS:

DIEGO ALMADA LÓPEZ

(en adelante "EL PRESTADOR")

Y

EL CLIENTE:

LUIS CARLOS CHÁVEZ LOYA

en representación de Transportes y Seguridad Empresarial (TSE)

(en adelante "EL CLIENTE")

Conjuntamente referidos como "LAS PARTES", quienes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato bajo las siguientes:

DECLARACIONES

PRIMERA. DECLARA EL PRESTADOR ser persona física con capacidad legal para contratar y obligarse, dedicado profesionalmente al desarrollo de software a la medida y soluciones de automatización con tecnologías de inteligencia artificial.

SEGUNDA. DECLARA EL CLIENTE ser representante de Transportes y Seguridad Empresarial (TSE), empresa dedicada al transporte transfronterizo entre México y Estados Unidos, con interés en contratar los servicios del PRESTADOR para desarrollar múltiples automatizaciones y sistemas de software a la medida en el tiempo, comenzando por el Sistema de Auditoría Financiera para la Sra. Carmen Núñez.

TERCERA. DECLARAN LAS PARTES que han llegado a un acuerdo sobre el marco general de prestación de servicios, formalizado mediante las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA — NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

El presente es un Contrato Marco que regula la relación de servicios profesionales entre LAS PARTES para el desarrollo, entrega y mantenimiento de múltiples sistemas de software a la medida y automatizaciones que EL CLIENTE solicite a EL PRESTADOR durante la vigencia del mismo.

Bajo este Contrato Marco se desarrollarán uno o varios sistemas, siendo el primero el "Sistema Carmen" (descrito en la Cláusula Tercera).

Cada sistema o automatización futura que LAS PARTES acuerden desarrollar se regirá por las condiciones generales establecidas en este Contrato Marco, complementadas por los acuerdos específicos que LAS PARTES firmen para cada sistema en particular.

SEGUNDA — FASES DEL SERVICIO

Los servicios prestados por EL PRESTADOR se dividen en dos fases distintas para cada sistema desarrollado:

A) FASE DE CONSTRUCCIÓN ACTIVA: Período durante el cual EL PRESTADOR desarrolla nueva funcionalidad o automatización. Durante esta fase aplica el cobro mensual de construcción establecido en la Cláusula Cuarta.

B) FASE OPERATIVA: Período posterior a la entrega de un sistema, durante el cual el sistema se encuentra en operación. Durante esta fase aplica la mensualidad operativa específica de cada sistema, conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta.

TERCERA — SISTEMA CARMEN (PRIMER SISTEMA BAJO ESTE CONTRATO)

EL PRESTADOR se encuentra desarrollando desde el 4 de mayo de 2026 el Sistema Carmen, una solución de software para automatizar la auditoría financiera, revisión de facturas (CFDIs), detección de discrepancias, reportería ejecutiva y gestión de saldos de la operación de TSE, utilizada por la Sra. Carmen Núñez.

El Sistema Carmen integra los datos históricos del SQL Server de TSE y los procesos asociados, e incluye múltiples funcionalidades de auditoría, dashboards, búsqueda, y exportación de reportes.

Componentes específicos pendientes de activación por terceros (no imputables a EL PRESTADOR): Mapa de tracking en tiempo real con horas de servicio (HOS) de conductores, pendiente de acceso al token de Samsara por parte de Ángel.

CUARTA — CONTRAPRESTACIÓN POR FASE DE CONSTRUCCIÓN ACTIVA

Durante la fase de construcción activa de cualquier sistema, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR la cantidad de **\$65,000.00 MXN (sesenta y cinco mil pesos 00/100 mexicanos)** por cada mes calendario que EL PRESTADOR se encuentre desarrollando activamente.

Esta cantidad se calcula como aproximadamente 80 horas de trabajo profesional mensual (20 horas/semana × 4 semanas) a una tarifa de \$812 MXN/hora, derivada de la tarifa de mercado de referencia para el perfil profesional de EL PRESTADOR.

Pagos correspondientes al desarrollo del Sistema Carmen:

A) Primer pago: \$65,000 MXN correspondientes al mes ya trabajado (del 4 de mayo al 2 de junio de 2026), pagaderos en efectivo a la firma del presente contrato.

B) Pagos subsecuentes: \$65,000 MXN por cada mes calendario adicional de construcción activa, pagaderos en efectivo dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes, hasta la entrega final del sistema en desarrollo.

C) Cese del cobro: Una vez entregado cualquier sistema, este cobro de construcción cesará automáticamente para ese sistema y no se volverá a aplicar hasta que LAS PARTES acuerden por escrito el desarrollo de un nuevo sistema o automatización.

EL PRESTADOR se compromete a desarrollar de la manera más eficiente posible para minimizar el tiempo de construcción y, por tanto, el monto total que EL CLIENTE pagará por esta fase.

QUINTA — CONTRAPRESTACIÓN POR FASE OPERATIVA

Una vez entregado cada sistema, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR una mensualidad operativa específica por dicho sistema, más los costos de infraestructura y tokens conforme a los incisos B) y C) de esta cláusula.

A) MENSUALIDAD OPERATIVA POR SISTEMA:

Sistema Carmen: \$3,000.00 MXN (tres mil pesos 00/100 mexicanos) mensuales, a partir del mes inmediato posterior a la entrega formal del sistema.

Sistemas o automatizaciones futuras: la mensualidad operativa específica de cada sistema será determinada por mutuo acuerdo entre LAS PARTES una vez completado el desarrollo de dicho sistema, basada en la complejidad real del sistema entregado, el alcance del soporte requerido, y los costos de mantenimiento estimados. Esta mensualidad podrá variar significativamente entre sistemas, ya que la complejidad depende de cada caso. La mensualidad acordada para cada sistema se documentará por escrito mediante anexo al presente contrato y firmado por LAS PARTES.

La mensualidad operativa de cada sistema incluye: soporte directo con el usuario vía WhatsApp en horario laboral (lunes a viernes, de 9:00 AM a 6:00 PM hora del centro), mantenimiento preventivo y correctivo, corrección de bugs, mejoras pequeñas dentro del alcance acordado, y monitoreo continuo del sistema. Trabajo mayor, cambios significativos de alcance, o soporte fuera de horario laboral se cotizarán por separado.

B) INFRAESTRUCTURA (PAGADA DIRECTAMENTE POR EL CLIENTE): Los costos de infraestructura (AWS, base de datos, hosting, dominios, monitoreo y servicios relacionados) serán pagados directamente por EL CLIENTE a los proveedores correspondientes mediante tarjeta de crédito o método de pago de la empresa TSE. EL PRESTADOR no anticipa ni asume estos costos. EL PRESTADOR se encargará de configurar, administrar y optimizar dichos servicios en nombre de EL CLIENTE, utilizando las cuentas y métodos de pago proporcionados por EL CLIENTE para tal efecto.

C) TOKENS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CLIENTE): Los costos de tokens y servicios de inteligencia artificial (Anthropic, OpenAI y otros proveedores) serán pagados directamente por EL CLIENTE a los proveedores correspondientes mediante tarjeta de crédito o método de pago de la empresa TSE. EL PRESTADOR no anticipa ni asume estos costos. EL PRESTADOR utilizará las cuentas de IA proporcionadas por EL CLIENTE para construir y operar los sistemas.

Todos los pagos correspondientes a la fase operativa (mensualidades por sistema activo) serán pagaderos a EL PRESTADOR dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes calendario.

SEXTA — DESARROLLO DE SISTEMAS FUTUROS

Cualquier sistema o automatización adicional al Sistema Carmen deberá iniciarse siguiendo este proceso:

- 1) Reunión inicial entre LAS PARTES para entender el alcance deseado por EL CLIENTE.
- 2) Discovery del proceso con la persona del área correspondiente dentro de la organización del CLIENTE.
- 3) Acuerdo por escrito sobre el inicio del desarrollo, suscrito como anexo al presente contrato.
- 4) Una vez completado el desarrollo, LAS PARTES firmarán un anexo por escrito que documente la incorporación del nuevo sistema. Este anexo deberá incluir, como mínimo:
 - a) Nombre y descripción del sistema entregado.

b) Monto de la mensualidad operativa específica del sistema, basada en su complejidad real.

c) Fecha exacta a partir de la cual EL CLIENTE comenzará a pagar dicha mensualidad.

d) Lista actualizada de todos los sistemas activos hasta ese momento bajo el presente Contrato Marco, con su respectiva mensualidad individual y el **monto total acumulado** que EL CLIENTE deberá pagar mensualmente por concepto de mensualidades operativas a partir de la fecha de inicio del nuevo sistema.

Durante el desarrollo de cualquier sistema futuro, aplicará el cobro mensual de construcción establecido en la Cláusula Cuarta (\$65,000 MXN por mes activo).

SÉPTIMA — AJUSTE ANUAL

Las mensualidades operativas establecidas en la Cláusula Quinta se ajustarán automáticamente cada 12 meses, a partir del primer aniversario de la entrega de cada sistema, conforme al mayor de los siguientes índices:

A) Cuatro por ciento (4%) anual; o

B) El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumulado de los 12 meses anteriores, publicado por el INEGI.

El cobro por fase de construcción (Cláusula Cuarta) no está sujeto a este ajuste, ya que es un cobro temporal por tiempo de desarrollo activo.

OCTAVA — FORMA DE PAGO

Todos los pagos a EL PRESTADOR se realizarán en efectivo (moneda nacional mexicana, Pesos MXN), salvo que LAS PARTES acuerden por escrito otra forma de pago en el futuro.

EL PRESTADOR emitirá comprobantes correspondientes por cada pago recibido.

NOVENA — PROPIEDAD INTELECTUAL

A) Los datos operativos, comerciales y financieros de TSE procesados por los sistemas son propiedad exclusiva de EL CLIENTE.

B) El código fuente, la arquitectura, los patrones de diseño, los frameworks de desarrollo, las plantillas, los prompts de inteligencia artificial y la metodología empleada por EL PRESTADOR son propiedad de EL PRESTADOR. EL CLIENTE recibe una licencia perpetua, no exclusiva y no transferible de uso del software entregado, mientras mantenga vigente el presente contrato.

C) EL PRESTADOR se reserva el derecho de reutilizar los componentes genéricos, la arquitectura y los patrones desarrollados para crear soluciones similares para otros clientes, siempre respetando la confidencialidad sobre datos específicos de EL CLIENTE establecida en la Cláusula Décima.

DÉCIMA — CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES se obligan a mantener absoluta confidencialidad sobre la información comercial, operativa, financiera y de cualquier otra naturaleza a la que tengan acceso durante la prestación de los servicios.

Esta obligación de confidencialidad subsistirá indefinidamente, aún después de la terminación del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA — VIGENCIA Y TERMINACIÓN

- A)** El presente contrato entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración indefinida.
- B)** Cualquiera de LAS PARTES podrá dar por terminado el contrato mediante aviso por escrito a la otra parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación, sin necesidad de causa o justificación.
- C) En caso de terminación:** EL CLIENTE pagará todas las cantidades adeudadas hasta la fecha efectiva de terminación, incluyendo cualquier mes de construcción activa, mensualidades operativas, infraestructura y tokens. EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE toda la documentación, datos y credenciales necesarios para que EL CLIENTE pueda continuar operando los sistemas, si así lo desea, con otro proveedor.
- D)** LAS PARTES revisarán el alcance, los precios y las condiciones del presente contrato cada 12 meses, pudiendo modificarlo por escrito de mutuo acuerdo.

DÉCIMA SEGUNDA — RESPONSABILIDAD

EL PRESTADOR se obliga a prestar sus servicios con la debida diligencia profesional, pero no garantiza resultados específicos de negocio. La responsabilidad económica máxima de EL PRESTADOR ante EL CLIENTE por cualquier reclamación se limita al monto total pagado por EL CLIENTE en los 6 (seis) meses anteriores al evento que dé origen a la reclamación.

DÉCIMA TERCERA — JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

DÉCIMA CUARTA — DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato, LAS PARTES señalan los siguientes domicilios y medios de contacto:

EL PRESTADOR:

Diego Almada López

Domicilio: Lomas del Santuario 2705, Lomas Altas, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31207

Correo electrónico: diegoalmada@gmail.com

Teléfono / WhatsApp: 614 163 5846

EL CLIENTE:

Luis Carlos Chávez Loya

en representación de Transportes y Seguridad Empresarial (TSE)

Domicilio: Av. Octavio Paz 170, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31136

Correo electrónico: direccion@tse.com.mx

Teléfono / WhatsApp: 614 427 4641

Leído que fue el presente contrato por LAS PARTES, manifestando estar de acuerdo en todas y cada una de sus cláusulas, lo firman por duplicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, el día **16** del mes de junio de **2026**.

DIEGO ALMADA LÓPEZ

EL PRESTADOR

LUIS CARLOS CHÁVEZ LOYA

EL CLIENTE

**en representación de
Transportes y Seguridad Empresarial (TSE)**